

חשבון להעברת תשלום:

בנק: מרכנתיל

לכבוד: חב' מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות

סניף: השלום 672

חשבון: 1156154

החדרים הכלולים בשכירות: (במידה ויותר מ-1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

מוסדות חינוך ותרבות
בתל אביב יפו
חוויה קהילתית איכותית



חוזה לשימוש בשטחי מרכזים

שנכרת בתל אביב ביום _____ לחודש _____ שנת 2026

בין:

חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות תל אביב
מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ)
מרחוב: יגאל אלון 55א, תל אביב
(להלן: "החברה")

מצד אחד

ל בין:

מר _____
טלפון: _____ פקס: _____
(להלן: "המשתמש")
ח.פ. / ת.ז. _____
דואר אלקטרוני _____

מצד שני

והחברה אחראית על הפעלת מרכז קהילתי מגיד (להלן: "המרכז") אשר במבנהו קיימים חדרים
בודדים ואו אודיטוריום ואו אולמות ואו מגרשי _____ (להלן: "החדרים");

הואיל:

והחברה רשאית לאפשר שימוש בחדרים ואו בחלק מהחדרים אשר במרכז;

והואיל:

והמשתמש ביקש לשכור _____ במרכז (להלן: "המתקן");

והואיל:

והחברה מצהירה כי על פי התאריכים והזמנים המפורטים בחוזה שלהלן יהא המתקן פנוי מכל פעילות
אחרת, ולפיכך ניתן לקבוע את התנאים המוסכמים על הצדדים לשימוש במועדים אלה וזאת כפי
שמפורט להלן בחוזה זה;

והואיל:

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

=====

מבוא

1. המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

2. בכפוף לקיום מלוא התחייבויות המשתמש כאמור בחוזה זה, מסכימה החברה ליתן למשתמש לעשות שימוש במתקן
וזאת בתנאים ובתמורה בהתאם להוראות חוזה זה.

3. מטרת השימוש

מטרת השימוש הינה עבור _____ לצורך _____, כל שימוש במתקן שלא
למטרה הנ"ל ובהתאם לכך יהווה הפרה יסודית של חוזה זה (להלן: "השימוש").

4. תקופת השימוש

4.1. תקופת השימוש הינה בין התאריכים _____ בין הימים _____ ובין השעות _____
/ לחילופין כמפורט בנספח א' (להלן: "תקופת השימוש").

עודכן לאחרונה בתאריך 31.12.2025



4.2. כמו כן, על בסיס מקום פנוי יוכל המשתמש באישור מראש ובכתב של החברה להודיע כי ברצונו לעשות שימוש במתקן גם בתאריכים כמפורט להלן :

אי שימוש במתקן בתקופת השימוש שנקבעה יחויב המשתמש בתשלום מלא עבור _____ שעות שימוש.

5. תמורה

- 5.1. בתמורה להתחייבויות החברה על פי חוזה זה מתחייב המשתמש לשלם לחברה דמי שימוש בסך של _____ ₪ לקבוצה לחודש/לשנה בצירוף מע"מ (להלן "התמורה").
- 5.2. תשלום יתבצע באמצעות צ'קים/ העברה בנקאית (יש לסמן)
- 5.3. כמו כן, על כל שימוש במתקן שלא בתקופת השימוש כפי שנקבעה בסעיף 4.2 לעיל, ישלם המשתמש לחברה סך של _____ בצירוף מע"מ עבור כל שעה.
- 5.4. התמורה בעבור השימוש תשולם מראש ובטרם יחל השימוש במתקן. בתום השימוש יערך גמר חשבון באשר לתשלומים עבור תאריכים נוספים ככל והיו בהתאם לסעיף 5.2 לעיל.
- 5.5. מוסכם בזאת כי אי תשלום דמי השימוש במועדים הקבועים בחוזה זה יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
- 5.6. החברה רשאית להודיע למשתמש 10 ימים מראש על ביטול השימוש במתקן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי שיהיו למשתמש כל טענות ו/או תביעות כנגד החברה.

6. התחייבויות המשתמש:

- 6.1. המשתמש מצהיר כי ראה ובדק את המתקן ומצא אותו תקין ומתאים למטרותיו משחרר בזאת את החברה מכל אחריות לטיבו.
- 6.2. החברה תעמיד לרשות המשתמש את המתקן על צידו (ככל שיש ציד כזה) במצב ראוי לשימוש, תקין ומתאים להפעלה לצורך קיום החזרות והמשתמש מתחייב לא להכניס שינויים במתקן ובציד שבו בין השאר לא לתקוע ווים ומסמרים בכתלים וכו', כאשר כל שינוי במתקן הנדרש לשם ביצוע הפעילות נשוא השימוש כפוף לאישור מנהל המרכז מראש ובכתב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל שינוי ו/או הוספה שיעשה במתקן יחשב כרכוש החברה, יהווה חלק בלתי נפרד מהמתקן ויהפוך להיות קניין החברה וזאת מבלי לפגוע בזכות החברה לדרוש מהמשתמש לסלק כל תוספת / שינוי, על חשבון.
- 6.3. המשתמש מתחייב שלא להתקין במתקן ציוד קבוע ו/או כל ציוד ו/או מכשיר ו/או אביזר אשר יהא מחובר לקירות ו/או לתקרה ו/או לקרקע ו/או אשר לא ניתן יהא לפנותו מיידית, למעט מה שאושר על ידי המנהל מראש ובכתב.
- 6.4. המשתמש יהיה זכאי להכניס למתקן מיטלטלין שונים, אך ורק לשם שימוש למטרה הקבועה בחוזה זה ובמועד השימוש במתקן על ידו וזאת בתיאום מוקדם עם כי במידה ויקבל הודעה מהמנהל על כך שהמיטלטלין מפריעים מתחייב המשתמש להוציא מיטלטלין אלה באופן מיידי.
- 6.5. בסיום כל יום פעילות על פי מועדי השימוש לעיל יחזיר המשתמש את המתקן פנוי מכל אדם וחפץ השייך לו ומתחייב להחזיר את המצב לקדמותו, לרבות הנלווים, במצב תקין ראוי לשימוש ופעיל אלא אם אושר אחרת על ידי המנהל.
- 6.6. המשתמש מתחייב כי לא יגרום לכל הפרעה לסביבה הן בתוך המבנה עצמו והן מחוץ למבנה.
- 6.7. המשתמש מצהיר כי בדק את תנאי הפעלת הפעילות במקום וכי הוא מתחייב לעמוד בכל ההנחיות הניתנות לו על ידי המנהל לרבות בנושא בטיחות, הנחיות משרד הבריאות ככל שישנן, הנחיות פיקוד העורף וכיוצא בזה. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה והמנהל יהא רשאי נוסף על כל סעד העומד על פי דין, לבטל את החוזה במידי ובלא כל התראה.

עודכן לאחרונה בתאריך 31.12.2025



- 6.8. המשתמש מצהיר כי הוא מכיר את תקנות הבטיחות והנהלים החלים במקום, והוא וכל גורם מטעמו מחוייב לפעול לפיהם.
- 6.9. מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת החלה על המשתמש על פי חוזה זה ועל פי כל דין, יהיה המשתמש אחראי להתנהגות כל צד שלישי אשר יכנס ברשותו ו/או בהרשאתו של המשתמש למושכר.
- 6.10. על המשתמש חלה האחריות להוצאת כל רישיון ו/או כל היתר ו/או כל אישור הנדרש על פי כל דין לצורך שימוש במתקן למטרת השימוש לרבות רישיון עסק ולהעמיד ע"פ צורך מנהל אירוע המשתמש בהכשרתו גם כסדרן ספורט, וזאת מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה.
- 6.11. ככל והמשתמש יקיים אירועים או פעילות הדורשים מערך רפואי ו/או סדרנים ו/או אבטחה וכיוצא ב, המשתמש מתחייב לעדכן את המנהל מראש ולקבל את אישורו וכן לעמוד בכל ההנחיות והדרישות באופן מלא על חשבונו הבלעדי.
- 6.12. למשתמש לא מוענקות זכויות נוספות על אלו המוקנות לו ע"י חוזה זה והוא מתחייב ידוע לו שאין במילוי התחייבותיו על-פי חוזה זה, כדי להקנות לו כל זכויות במתקן ו/או בנכס, למעט השימוש במתקן בתקופת השימוש ולמטרת השימוש בלבד.

7. תנאי ביטול / שינוי

- 7.1. הצדדים מסכימים בזאת כי יהיו פטורים ממילוי התחייבותיהם לתאריך המצוין לפי חוזה זה, לרבות התחייבותיהם הכספיות, במידה בשל "כוח עליון" ובכלל זה המלצות של כוחות הביטחון ו/או משרד הבריאות ו/או כל גוף ממשלתי ו/או מוניציפאלי אחר שלא לאפשר לפתוח את המרכז. "כח עליון" לסעיף זה פירושו: מלחמות, מצב חרום, גיוס (מלא או חלקי) לרבות גיוס למילואים, השבתות, שביתות, מחלות (לרבות קורונה), אבל (לרבות אבל לאומי), פגעי טבע, חוסר אפשרות לנוע בכבישים, משבר, שריפות, חקיקה, צווים ו/או פקודות של רשויות המדינה ו/או מועצות מקומיות, מצב כוננות וכל פעולה או מעשה שאינם תלויים בצדדים או בשליטתם.
- 7.2. מוסכם בין הצדדים כי ביטול של החוזה על ידי המשתמש שלא מכח עליון כמפורט בסעיף 7.1 לעיל ועד 10 ימים קודם לשימוש, יהווה הפרה יסודית של החוזה והמבטל יידרש לשלם 25% מהתמורה. ביטול תוך פחות מ-10 ימים קודם לשימוש יידרש הצד המבטל לשלם את מלוא התמורה.

8. שימוי ופיצוי :

- 8.1. המשתמש ישא באחריות לכל נזק למתקן ו/או לכל פריט אשר בו, אשר ייגרם על ידו ו/או על ידי גורם אחר מטעמו, בעת היות המתקן בשימוש ופיצה וישפה את החברה על כל נזק וזאת תוך שלושים ימים מיום קבלת הדרישה לכך על ידי החברה.
- 8.2. על המשתמש לתקן, על חשבונו, כל קלקול, נזק ו/או פגם, הן פנימי והן חיצוני, מכל סוג שהוא, שיגרם/יתחווה במתקן מכל סיבה שהיא, כתוצאה מפעילותו ו/או מי מטעמו ו/או בהרשאתו לרבות לציד החברה בכפוף לאמור בחוזה זה למעט בלאי סביר.
- 8.3. במקרה והמשתמש לא יעשה התיקונים הדרושים כמפורט בסעיף 8.2 לעיל, תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת דרישת המנהל, בכתב לעשות כן, תעשה החברה את התיקונים על חשבון המשתמש והמשתמש מתחייב לשלם לחברה את ההוצאות בפועל תוך 14 ימי עסקים מיום שנדרש לעשות כן בכתב וכנגד הצגת חשבונית כדין בדבר עלות התיקון.

עודכן לאחרונה בתאריך 31.12.2025



8.4. אם המשתמש יפר או לא יקיים תנאי או התחייבויות הכלולה בחוזה זה ו/או אם לא ישלם בזמן כלשהו סכום שהוא חייב בו לפי חוזה זה, וזאת לאחר שקיבל התראה בכתב ומראש של 7 ימי עסקים, או פחות בהתאם למהות ההפרה, מהחברה לתקן ההפרה/לשלם התשלום ולא תיקן המשתמש את ההפרה/שילם התשלום תוך ימים אלה, אזי בכל אחד ממקרים אלה תהא החברה רשאית לבטל את החוזה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבל סעד או תרופה אחרים.

9. אחריות וביטוח :

- 9.1. מבלי לגרוע מאחריות של המשתמש לפי החוזה או לפי כל דין, האחריות על השימוש והפעילות הינה של המשתמש באופן בלעדי. המשתמש מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים כמפורט **בנספח ב'** המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 9.2. אין בעריכת הביטוחים או באי עריכתם כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לחברה כנגד המשתמש על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את המשתמש מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
- 9.3. המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עיריית תל אביב יפו מכל נזק גוף או רכוש שיגרם לו ו/או למי מטעמו בעת השימוש במושכר.

10. שונות :

- 10.1. נציג מטעם החברה יהיה רשאי להיכנס בתיאום מראש בכל עת למושכר לשם פיקוח ו/או עריכת ביקורת ו/או לשם בדיקה האם תנאי חוזה זה מקוימים והמשתמש מתחייב שלא למנוע בעד נציג החברה גישה חופשית שכזו.
- 10.2. ככל שיידרש המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום לאקו"ם ו/או לכל תאגיד זכויות יוצרים עפ"י המקרה, וזאת לפני תחילת השימוש במקום.
- 10.3. המשתמש מתחייב שלא להעביר זכויותיו ו/או חובותיו על פי חוזה זה ו/או חלק מהן לאחרים ו/או לגוף מאוגד ו/או משפטי, מכל מין וסוג ו/או להרשות שהייה במתקן ו/או בחלק מהם למי שהוא, בין פרט ובין גוף מאוגד או משפטי, אלא בהסכמת המנהל, מראש ובכתב.
- 10.4. הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי בתנאי חוזה זה או כל הסכמה החורגת ממסגרת ההתחייבות של הצדדים לפי חוזה זה, יכול להיעשות אך ורק בכתב בחתימת שני הצדדים.
- 10.5. כל ויתור, הימנעות מפעולה במודע או מחדל מצד מי מהצדדים לחוזה זה, לא יחשב כויתור על זכויותיו אלא אם כן ויתר על כך אותו צד מפורש ובכתב.
- 10.6. כתובותיהם של הצדדים לצורכי חוזה זה הינם כמפורט במבוא לחוזה זה.

ולראיה באנו הצדדים על החתום :

המשתמש

החברה

עודכן לאחרונה בתאריך 31.12.2025